

1501932-95.2022.8.26.0189

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... medida de intenção por praticar tráfico de crack. Caso de aumento de 1/3 da pena base. Na terceira fase, nada a ser considerado porque vedada a causa de redução de pena por se tratar de reincidente que voltou a desenvolver a atividade criminosa de tráfico de drogas. Pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias multa no valor mínimo. A reincidência e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS/SP

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Jd. Santa Rita, CEP 15.600-000

Fone: (17) 3442-4088; e-mail: fernand2cr@tjsp.jus.br

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº

1501932-95.2022.8.26.0189

Classe Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Ministério Público

Réu:

VINICIUS ALVES MACHADO, União Estável, Desempregado, RG 60087165, pai JOSÉ AMILSON ALVES MACHADO, mãe SILMARA SANTANA ALVES, Nascido/Nascida 14/11/1998, de cor Branco. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria - Rodovia Armando Salles de Oliveira (SP-322), KM 528+950m - CEP 15490-000, Paulo de Faria - SP. Endereço: Rua Coronel Aviador Carlos Orleans Guimaraes, 38, Jardim Paraíso, Avenida Coronel Aviador Carlos Orleans Guimarães, CEP 15610-506, Fernandópolis - SP

Aos 09/11/2022, às 14:50h, por meio dos aplicativos de telecomunicações Microsoft Teams e/ou Whatsapp, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Doutor Vinícius Castrequini Bufulin, foi instalada esta audiência, de forma virtual, nos termos do Comunicado CG 284/2020, estando virtualmente presentes o Doutor Marcelo Antônio Francischette da Costa, Promotor de Justiça, o(a)(s) acusado(a)(s) VINICIUS ALVES MACHADO, acompanhado(a)(s) de seu(ua)(s) Advogado(a)(s), Doutor(a)(es) Milton Edgard Leao, e a(s) testemunha(s) Vitor Henrique de Freitas, Ueliton Lopes Guimarães - PC e Marinho Luis da Silva. Iniciados os trabalhos, o Meritíssimo Juiz indagou ao(s) agente(s) da escolta se era possível a retirada das algemas do(a)(s) ré(u)(s) sem que isso colocasse em risco a segurança do(s) próprio(s) preso(s) e a incolumidade física daqueles que o acompanham, ou incrementasse o natural risco de fuga, ao que obteve resposta negativa, deliberando, então, pela manutenção do aparato. Após, promovi a(s) citação(ões) virtual(is) do(a)(s) ré(u)(s), o(s) qual(is) a mim exararam sua(s) ciência(s) quanto aos termos da(s) acusação(ões) que sobre si recai(em). Em seguida, foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) presente(s). Enfim, foi(ram) o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(s). Encerrada a instrução, o(a) Promotor(a) de Justiça e, na sequência, o(a)(s) Advogado(a)(s) do(a)(s) ré(u)(s), oralmente, fez(izeram) suas alegações finais, as quais foram capturadas pelo sistema audiovisual. Ao final, o Meritíssimo Juiz proferiu a seguinte sentença/decisão: "Vistos. Ao relatório das partes, que se adota, acrescenta-se que a acusação pediu a procedência da ação nos termos da inicial,

enquanto a defesa requereu a absolvição do réu em razão da manifesta ausência de prova ou desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. É o relatório. A materialidade e a autoria dos fatos estão comprovadas, inicialmente, com o auto de prisão em flagrante (f. 1/11), auto de exibição e apreensão de uma porção de cocaína na posse da testemunha Vitor, de porções de maconha encontrada na residência do réu, onde também foi encontrada uma faca com resquícios de cocaína (f. 31/32), laudo de exame de constatação prévia de que as drogas eram cocaína e maconha (f. 39/43), naturezas confirmadas pelos exames definitivos (f. 114/116 e 117/119), inclusive da sujidade da faca e em pedaço de plástico azul, que era cocaína. A prova oral não deixa dúvidas sobre os fatos. As testemunhas Uelinton e Marinho são investigadores de polícia da DISE local e tinham informações de que o réu vendia drogas a partir de seu domicílio, passando a investiga-lo, o que redundou na expedição de mandado de busca domiciliar nos autos em apenso. Ante de darem cumprimento ao mandado, as testemunhas monitoraram novamente o imóvel e viram a testemunha Vitor entrar e sair do local, abordando-o nas proximidades de um posto de combustível, quando foi possível a apreensão de uma porção de cocaína, que Vitor afirmou ter adquirido do réu. Com isso, os policiais iniciaram o procedimento de cumprimento da busca, mas o réu notou a presença e acionou a descarga do banheiro, onde foi encontrada parte da maconha, sendo o restante dessa droga encontrada sobre uma mesa. Porém, os policiais informaram que acreditam que cocaína foi despejada no vaso sanitário. Um motivo para essa crença é o fato de os policiais terem encontrado um plástico de cor azul no lixo do banheiro, muito semelhante a cor do invólucro da porção encontrada com a testemunha Vitor, e também apresentava resquícios sugestivos a cocaína, que, como se viu, realmente tinha essa natureza. O réu quebrou o aparelho celular, a indicar que usava o dispositivo para realizar transações ilícitas. O réu assumiu ser dono da maconha, mas negou ter entregue porção de cocaína a Vitor, embora tenha reconhecido que este é seu amigo desde a infância. Nesse cenário, a negativa do réu está isolada nos autos, de modo que o réu deve ser condenado às penas do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Passa-se a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena deve ser aumentada em 1/6 em razão da diversidade e quantidade e natureza de parte da droga, a cocaína, que supera, em muito, o mal causado pela outra droga apreendida, maconha. A diversidade de drogas amplia o rol de usuários e, assim, a lesão à saúde pública. Ainda, o réu praticava o crime a partir do domicílio para blindar a conduta criminosa, circunstância do crime que exige incremento de 1/6 da pena mínima. Na segunda fase, a agravante reincidência, que é específica e revela necessidade de pena severa, porque, na adolescência, o réu também sofreu medida de intenção por praticar tráfico de crack. Caso de aumento de 1/3 da pena base. Na terceira fase, nada a ser considerado porque vedada a causa de redução de pena por se tratar de reincidente que voltou a desenvolver a atividade criminosa de tráfico de drogas. Pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias multa no valor mínimo. A reincidência e a pena superior a quatro anos exigem que o regime fechado seja aplicado, bem como impede solução alternativa ou sursis. Em vista do exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia para condenar VINICIUS ALVES MACHADO às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, que fixo em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias multa no valor mínimo, a ser cumprida a pena corporal no regime inicialmente fechado. Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais, observada, entretanto, a condição de beneficiário da justiça gratuita, que ora reconheço. Recomendo o réu na prisão em que se encontra por permanecerem presentes os seus motivos. Decreto a perda dos bens e valores, devendo estes ser revertidos ao FUNAD e aqueles destruídos por ser inservíveis. Oficie a Serventia à Autoridade Policial, servindo o presente como ofício, para que, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, promova a destruição da(s) amostras(s) da(s) droga(s) apreendida(s), guardando, no entanto, quantidade suficiente para eventual contraprova. Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, servindo cópia do presente como ofício; b) oficie-se ao IIRGD comunicando-o da prolação da sentença retro; c) oficie-se ao banco em que depositado o valor perdido para que promova a sua transferência ao FUNAD; d) oficie-se ao Setor de Armas e Objetos

Apreendidos para destruição dos demais, servindo cópia do presente como ofício. Saem os presentes intimados. Sentença publicada em audiência". O réu e seu Advogado manifestaram desejo em recorrer da prolatada sentença. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Vistos. 1. Do Recebimento do Recurso. Recebo o recurso interposto pelo(a) defensor(a). Sai o(a) Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões no prazo de 8 (oito) dias, a contar do dia . § 1º. Se não forem apresentadas razões no prazo e sendo o réu representado por Defensor dativo, este ficará destituído, devendo ser solicitada indicação de novo advogado à Ordem dos Advogados do Brasil, a qual ficará aceita, passando-se, em seguida, a intimação do Defensor nomeado para apresentação das razões. § 2º. No caso do parágrafo anterior, se o Defensor for constituído, o réu deve ser intimado para constituir outro no prazo de 10 (dez) dias ou informar se pretende a nomeação de Defensor dativo. § 3º. Sendo opção do réu a nomeação de Defensor dativo ou deixando escoar in albis o prazo do parágrafo anterior, deve-se diligenciar em prol da nomeação nos termos do § 1º, no que for aplicável. § 4º. Do recebimento do recurso se lavrará certidão com traslado da ordem contida no caput. 2. Da Apresentação de Contrarrazões de apelação. Após a apresentação das razões de recurso, o recorrido deve ser intimado para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo(s) sentenciado(s), observando-se as formalidades legais. 3. Da Baixa dos Autos e Trânsito em Julgado. Caso o Defensor seja dativo, deve-se providenciar a intimação do advogado acerca do teor do acórdão, quando da baixa de autos que tenham subido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para apreciação de recurso. 4. Com a baixa dos autos e a confirmação desta sentença em Segunda Instância, o que deve estar ou ser certificado nos autos, havendo condenação à pena privativa de liberdade, deve-se expedir mandado de prisão e, efetivada esta, expedir-se guia de execução definitiva fazendo-se as comunicações de praxe e arquivando-se os autos. § 1º. No mandado de prisão deve constar expressamente o regime prisional em que a pena será inicialmente cumprida, evitando-se o recolhimento ao cárcere de condenados a regime prisional aberto. § 2º. Se a pena for inicialmente cumprida em regime prisional aberto, deve constar do mandado que o condenado deve ser imediatamente apresentado em Cartório, onde a serventia o intimará para comparecer na segunda-feira seguinte, a partir das 14:00 horas para realização da audiência admonitória na sala de audiências da 2ª Vara Criminal ou local onde as audiências estejam sendo realizadas, salvo se informar residir em comarca diversa, quando a audiência será realizada imediatamente. § 3º. No caso do § 2º, se o condenado informar que reside em outra comarca, a serventia deve certificar nos autos esta informação e intimar o condenado a comparecer à comarca para a qual a guia deve ser remetida, no prazo de um mês, colhendo-se o ciente do condenado abaixo da certidão. § 4º. Se a pena privativa de liberdade tiver sido substituída por pena restritiva de direitos não se faz necessária a expedição de mandado de prisão, devendo a serventia, após a certificação citada no caput, expedir a guia de execução e praticar os demais atos citados. Em caso de suspensão condicional da pena, deve, antes da expedição da guia, ser o condenado intimado para comparecer a audiência admonitória no horário indicado no parágrafo 2º. § 5º. Se não houver condenação à pena privativa de liberdade, a execução deve seguir nos próprios autos do processo de conhecimento, bastando a intimação do condenado para iniciar o cumprimento. Se houver apenas condenação à pena de multa, deve a Serventia elaborar o cálculo, dando-se vista ao representante do Ministério Público. Havendo concordância, desde já fica homologado o cálculo, intimando-se o(s) réu(s) para pagamento no prazo de dez dias. Não sendo o réu localizado para intimação pessoal, cumpra-se os parágrafos 1º e 2º do item 5 subsequente e elabore-se o cálculo prescricional. Neste caso, somente com o cumprimento da pena os autos devem ser arquivados, efetuando-se as comunicações de praxe. § 6º. Em qualquer caso, dar a destinação às armas e objetos apreendidos determinando na sentença, se esta questão não for modificada por eventual acórdão. § 7º. Se a absolvição tramitar em julgado, as partes devem ser comunicadas e os autos arquivados. 5. Do Pagamento da Taxa Judiciária. Com o trânsito em julgado, o réu deve, ainda, ser intimado para pagar a

taxa judiciária de 100 UFESP no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da Lei Estadual nº 11608/03, salvo se for beneficiário da justiça gratuita, se na sentença ou acórdão tiver sido aplicado o artigo 12 da Lei 1.060/50 ou se tiver sido representado por Defensor dativo, presumindo-se pobre em qualquer dessas situações. § 1º. Não sendo o réu localizado para intimação pessoal, visando preservar a ampla defesa, INTIME-O por edital, com prazo de trinta dias, para que no prazo de (10) dias, recolha o valor aludido no "caput", sob pena de extração de certidão para fins de inscrição na Dívida Ativa do Estado. § 2º. Se o pagamento não for efetuado no prazo fixado, deve-se extrair certidão de dívida ativa e remeter à Fazenda do Estado de São Paulo, devendo constar todos os dados conhecidos do condenado na certidão. § 3º. No ofício de encaminhamento da certidão deve constar a advertência de que o juízo não diligenciará perante outros órgãos públicos em busca de outros dados do condenado, como CPF, por não se tratar de medida compatível com o processo criminal (a finalidade da medida é a cobrança de crédito tributário), quiçá quando encerrado. § 4º. Paga a taxa ou expedida certidão, os autos devem ser arquivados se já cumprido o item 4 e seus parágrafos, assim como eventual pena restritiva de direitos imposta. 6. Dos honorários advocatícios ao defensor dativo. Sendo o(a) defensor(a) dativo(a), desde já arbitro os honorários advocatícios proporcionais ao trabalho desenvolvido. Após o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, com o trânsito em julgado do v. acórdão, expeça-se nova certidão de honorários complementar à anterior. 7. Do pagamento de multa. . Se houver condenação à pena de multa, elabore a Serventia o respectivo cálculo, que fica desde já homologado, e dê ciência ao Ministério Público. Intime(m)-se pessoalmente o(a)(s) acusado(a)(s) para promover o pagamento em 10 dias, devendo o Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado, certificar se o(a)(s) reeducando(a)(s) ostenta(m) sinais de riqueza ou pobreza para fins legais. Se o(a)(s) acusado(a)(s) for assistido(a)(s) por Defensor(a) Dativo(a), não tendo o réu efetuado o pagamento da multa penal, dê-se vista ao Ministério Público. Se o(a)(s) acusado(a)(s) não for assistido(a)(s) por Defensor(a) Dativo(a), não tendo efetuado o pagamento da multa no prazo legal, cumpra-se o abaixo determinado: a) expeça-se certidão de sentença (código da certidão 505791); b) com a certidão, abra-se Vista ao Ministério Público (código da Vista 345.769); caberá ao próprio Ministério Público encaminhar a certidão para a Vara das Execuções Criminais competente, conforme disciplinado pelo PGJ no Aviso n. 146/2020 de 22/04/2020; c) lance a movimentação 62050 - autos no prazo - execução da pena de multa (atribui situação suspenso ao processo e ele é movido automaticamente para a fila "ag execução da pena de multa"); d) com a Comunicação do Juízo da Execução Criminal de que foi dado início à execução da multa penal, anotar no HP o código 17 - início da execução da pena de multa - e indicar no complemento o número do processo de execução. Na sequência, arquivar o processo utilizando o código de movimentação 61619 (arquivo definitivo com condenação); e) caso não haja a comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, os autos devem voltar conclusos para extinção desta pena; f) o processo somente deverá ser remetido ao arquivo definitivo com a extinção de todas as penas aplicadas, devendo ser alterada a situação do mesmo com o lançamento da movimentação 'código 22' - baixa definitiva. 8. Deve a Serventia certificar nos autos o cumprimento dos itens acima. Saem os presentes intimados". O presente documento, nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça, foi assinado eletronicamente pelo Meritíssimo Juiz. Por não ter havido solicitação, não foram encaminhadas cópias deste termo às partes. O(s) depoimento(s), interrogatório(s), debate(s), explicações e/ou celebração de acordo, foi(ram) registrado(s) pelo sistema audiovisual disponibilizado pelas ferramentas utilizadas para a realização do ato (Microsoft Teams e/ou Whatsapp) e ficarão à disposição das partes em pasta devidamente identificada no Microsoft OneDrive, cujo link será abaixo disponibilizado, conforme previsto pelo item 12 do Comunicado CG n 284/2020:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maxvm_tjssp_jus_br/ErnxG5FbRZdIgcDQle2q9_sBvdKIL1t7luBwFF5LVPZTWA?e=SPgsVn

Saíram os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. NADA MAIS.
Lido e achado conforme, vai devidamente assinado, eu, Victor Hugo Consoni
Fernandez, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA